

1525813-67.2021.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação
Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/09/2022
... acusado.

Mas não é só. O réu é reincidente, por tráfico de drogas. No ano passado sofreu nova condenação por tráfico (ainda em fase recursal). Não é, portanto, novato na seara do crime.

Evidente que sabia da condição espúria do carro.

Assim, as declarações da vítima, o depoimento do mecânico André, as palavras do próprio acusado, sua comprometedora folha de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
5ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1525813-67.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1525813-67.2021.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,
Portaria - 2180198/2021 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 18864270 - 98º D.P. JARDIM
MIRIAM, 1553/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 1622/21/127 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM,
2180198 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIS FELIPE SANTIAGO FERREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

LUIS FELIPE SANTIAGO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal porque, no dia 18 de maio de 2021, por

volta de 22h15min, na Rua Itália, altura do nº 551, Taboão, na cidade de Diadema, conduzia, em proveito próprio, o veículo Peugeot/307 Rallye 20M, placas DIR-9139, pertencente a Maria Edilza Rodrigues Fernandes, o qual anteriormente adquirira de Edmilson Da Paz Brito sabendo se tratar de produto de crime (fls. 81/84).

Recebida a denúncia (fls. 105), foi o réu citado (fls. 144). Apresentou resposta à acusação (fls. 148). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 149), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima e de três testemunhas arroladas na denúncia.

Revel, o réu não foi interrogado sob o crivo do contraditório.

Houve produção antecipada de prova em relação ao corréu Edmilson da Paz Brito, denunciado pela apropriação indébita do veículo objeto da receptação (fls. 183/185).

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de prova. Subsidiariamente, argumentou com tese de desclassificação da receptação dolosa para sua forma culposa.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletins de ocorrência (fls. 4/08 e 49/54), auto de exibição e apreensão (fls. 11 e 12), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 16) e auto de avaliação (fls. 25).

Na fase policial, Luís Felipe alegou ter comprado o automóvel de Edmilson por R\$ 4.000,00. Entregou-lhe R\$ 1.000,00 à vista e acertaram que o valor restante seria parcelado (fls. 15).

Em juízo, o acusado, mais detalhadamente, alegou ter conhecido o corréu Edmilson (ação suspensa na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal) em um bar próximo à sua casa. Em um sábado, encontraram-se naquele bar e Edmilson consumiu muita cocaína. Foi quando comprou dele o carro da vítima Maria Edilza. Na ocasião, Edmilson frisou que o veículo serviria apenas para rodar, porque tinha multas e dívidas pendentes. Entregou-lhe 1.000 reais no ato e combinaram que o restante seria pago em prestações quinzenais de R\$ 500,00. Sobre o valor pago à vista, alegou que possuía 500 reais em casa (produto de seu trabalho de motoboy e na venda de ovos) e os outros 500 tomara emprestado da esposa. Na data do fato foi preso quando estava acompanhado da esposa. Ressaltou que Edmilson era viciado em drogas e usava até crack. Antes de comprar o carro, certificou-se de sua procedência. Não havia notícia de procedência criminoso.

A vítima Maria Edilza Rodrigues Fernandes disse ter deixado seu carro na oficina da testemunha André Gomes e depois ter recebido notícia do crime. Um funcionário recém-contratado apossara-se de seu carro e sumira, contou-lhe André. Depois, no distrito policial, foi informada que André vendera o carro ao acusado.

André Luiz Gomes da Silva relatou ter emprestado o carro de Edilza ao funcionário Edmilson. Ele, porém, apossou-se do veículo e nunca mais voltou. Assim, compareceu a uma delegacia de polícia e lavrou um boletim de ocorrência. Depois foi informando que o carro envolvera-se em outra ocorrência policial (a receptação tratada nestes autos).

O PM Humberto Santos Bueno disse ter recebido da central de operações a notícia de

que o carro descrito na denúncia encontrava-se envolvido em ocorrência de desaparecimento de pessoa. Avistou o veículo no local do fato, no momento em que o réu e a esposa dele desembarcavam. Conduziu-o ao distrito policial. Quando entrevistado, Luiz Felipe alegou ter comprado o veículo por 4.000 reais.

O policial militar Junio da Silva Lima confirmou o depoimento do parceiro Humberto. Receberam a notícia de envolvimento do carro com o desaparecimento de uma pessoa e o encontraram Rua Itália, estacionado. Em seu interior encontravam-se o réu e a esposa. O réu, indagado, alegou ter comprado o carro por 4.000 reais; pagou 1.000 e o restante seria quitado em prestações, disse-lhe Luiz Felipe.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

O crime anterior (de apropriação indébita) está bem provado pelas declarações da vítima Maria Edilza e o depoimento da testemunha André Luiz. O corréu Edmilson (CPP, artigo 366) o tomara emprestado do patrão André e desaparecera, invertendo seu ânimo sobre o veículo.

A posse do bem produto de crime em poder do acusado é fato incontroverso porque por ele admitido e confirmado pelos policiais autuantes.

E, como se sabe, a apreensão do bem produto de crime patrimonial em poder do agente impôs-lhe o dever de demonstrar a licitude de sua posse - e disso ele não cuidou de se desincumbir, eis que se limitou a apresentar versão exculpatória que não encontrou respaldo em quaisquer das provas produzidas no curso da persecução penal.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1142873/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

A suposta negociação, com efeito, não foi documentada. Nem mesmo prova do pagamento foi realizada.

De mais a mais, o próprio réu, inadvertidamente, disse ter recebido o veículo em noite em que Edmilson empanturrar-se de cocaína. Edmilson, disse Luiz, era viciado (verbis: noia); usava até crack. Essa alegação, vale frisar, só agrava a situação do acusado.

Mas não é só. O réu é reincidente, por tráfico de drogas. No ano passado sofreu nova condenação por tráfico (ainda em fase recursal). Não é, portanto, novato na seara do crime.

Evidente que sabia da condição espúria do carro.

Assim, as declarações da vítima, o depoimento do mecânico André, as palavras do próprio acusado, sua comprometedoras folha de antecedentes e os argumentos bem lançados pelo Douto Representante do Ministério Público não deixam dúvida sobre a

autoria do crime de receptação dolosa.

O cenário probatório é inequívoco e não autoriza a desclassificação pleiteada pela D. Defensora Pública.

Certa a condenação, passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se sua pena-base no mínimo legal, de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Luis Felipe é reincidente (condenação da 2ª Vara Criminal de Diadema nos Autos nº 0004199-14.2016.826.0161 – fls. 94/98). Cumpre, assim, acrescer as penas de 1/6, para 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado considerando-se a reincidência estabelecida por tráfico de drogas, registrando-se novamente que o réu, recentemente, foi condenado por um segundo crime de tráfico. Inaplicável, no cenário descortinado, o disposto pela Súmula 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar LUIS FELIPE SANTIAGO FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal às penas de 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial fechado.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque assim permaneceu durante o decorrer do processo.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA